



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/1 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

**MEMORANDUM AND
ARTICLES OF ASSOCIATION**

**OF :SAVANA DESIGN ENGINEERING CONSULTANTS
AND INTERIOR DESIGN LLC Limited Liability Company
(L.L.C)**

عقد التأسيس و النظام الأساسي

**لشركة: سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي
ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)**

**This memorandum has been concluded on Sunday
corresponding to Thirtieth day of June 2019, as per the
following articles:**

**أبرم هذا العقد في يوم الاحد الموافق الثلاثون من شهر يونيو
لعام 2019 م, وفقاً للبند التالي:**

**First Partner: MOHAMMED ALI OMAR ALSADI
ALSHEHHI
Nationality: United Arab Emirates
ID # / Passport #: 784197296950690
Address:
Phone: 0502190090
E-mail: ALSH7I@ME.COM
(Referred hereinafter as the "First Party")**

**الشريك الأول: محمد علي عمر السعدى الشحي
الجنسية: الامارات العربية المتحدة
رقم الهوية / جواز السفر: 784197296950690
العنوان:
الهاتف: 0502190090
البريد الالكتروني: ALSH7I@ME.COM
(ويشار إليه هنا و فيما بعد ب "الطرف الأول")**

**Second Partner: TALEB ABDULLA ABDULRAHMAN
ABDULLA ALSUWAIDI
Nationality: United Arab Emirates
ID # / Passport #: 784198084698053
Address:
Phone: 971558888087
E-mail: taleb.alsuwaidi@gmail.com
(Referred hereinafter as the "Second Party")**

**الشريك الثاني: طالب عبدالله عبدالرحمن السويدي
الجنسية: الامارات العربية المتحدة
رقم الهوية / جواز السفر: 784198084698053
العنوان:
الهاتف: 971558888087
البريد الالكتروني: taleb.alsuwaidi@gmail.com
(ويشار إليه هنا و فيما بعد ب "الطرف الثاني")**



This document is electronically issued and approved by
RAK DED with no signature. To validate the contract data
please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة
التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء
مسح رمز الاستجابة السريع (QR)

Third Partner: AYMEN SKANDRANI

Nationality: Tunisia

ID # / Passport #: 784198180364766

Address: رأس الخيمة

Phone: 0525015080

E-mail: info.savanadesign@gmail.com

(Referred hereinafter as the "Third Party")

الشريك الثالث: ايمن بن حمادي اسكندراي

الجنسية: تونس

رقم الهوية / جواز السفر: 784198180364766

العنوان: رأس الخيمة

الهاتف: 0525015080

البريد الإلكتروني: info.savanadesign@gmail.com

(ويُشار إليه هنا و فيما بعد بـ "الطرف الثالث")

Preamble

المقدمة

The Preamble shall be deemed an integral part of this Memorandum of Association and shall be read and construed therewith.

تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتقرأ وتفسر معه.

Article (1)

مادة (1)

Definitions

تعريفات

The following words and phrases herein shall have the meanings ascribed to each of them:

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها:

Ministry: Ministry of Economy.

الوزارة : وزارة الاقتصاد.

Department: Department of Economic Development in Ras Al Khaimah.

الدائرة : دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

Law: Federal Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, as amended.

القانون: القانون الاتحادي رقم: (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/3 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Company: The company established under this Memorandum.	الشركة: الشركة التي تأسست بموجب هذا العقد.
Commercial Register: Commercial Register with Department of Economic Development.	السجل التجاري : السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
Director (s): Director or Directors of the company appointed by this Memorandum.	المدير/ المديرين: المدير أو مديري الشركة المعينين بموجب هذا العقد.
Partners: Parties of this Memorandum and any natural or legal person who shall be owner of any share in capital of the company according to provisions and terms of this Memorandum.	الشركاء : أطراف هذا العقد وأي شخص طبيعي أو اعتباري يصبح مالكا لأية حصة من رأس مال الشركة وفقاً لاحكام وشروط هذا العقد.
Article (2)	مادة (2)
Company Name	اسم الشركة
The name of the Company shall be: SAVANA DESIGN ENGINEERING CONSULTANTS AND INTERIOR DESIGN LLC Limited Liability Company (L.L.C)	اسم الشركة هو: سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
Article (3)	مادة (3)
Company Objects	أغراض الشركة
The company has been established to carry out the following economic objects and activities:-	تأسست الشركة للقيام بالأغراض والأنشطة الاقتصادية التالية:



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/4 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Interior Design Engineering Consultancy,Civil Engineering Consultancy,Architectural Engineering Consultancy,	استشارات هندسية في التصميم الداخلي,استشارات في الهندسة المدنية,استشارات في الهندسة المعمارية,
Which shall include carrying on all activities related thereto upon approval of the Department of Economic Development.	وستشمل مزاوله كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الأغراض أو المتصلة بها بعد الحصول على موافقة الدائرة.
The Company may not practise the business of insurance, banking, or investment of funds for third parties.	لا يجوز للشركة أن تمارس أعمال التأمين والمصارف أو استثمار الأموال لحساب الغير.
Article (4)	مادة (4)
Company Address	عنوان الشركة
The address and head office of the Company shall be in the Emirate of Ras Al Khaimah. It shall be permissible for the Company to establish branches, offices or agencies in the United Arab Emirates and abroad.	يكون عنوان الشركة ومركزها الرئيسي في إمارة رأس الخيمة، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.
Article (5)	مادة (5)
Company Duration	مدة الشركة
The duration of the Company shall be (1 years) years, commencing 30/06/2019, and ending on 29/06/2020 . This duration may be extended or shortened by a resolution from the General Assembly.	تكون مدة الشركة (1 سنوات) تبدأ في 30/06/2019 وتنتهي في 29/06/2020 ، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة أو تقصير مدة العقد.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

الصفحة 23/5

Contract No

14026

رقم العقد

Article (6)				مادة (6)			
Company Capital				رأس مال الشركة			
Capital of the Company has been determined to be an amount AED 150000/, (One Hundred Fifty Thousand Dirhams), divided into 150000 Shares, The value of each share is AED 1 and all of them are cash shares. Shares have been distributed among the partners in the company as follows:				حُدّد رأس مال الشركة 150000 درهم (مائة وخمسون ألف درهم فقط لا غير) مقسمة إلى 150000 حصة، قيمة كل حصة 1 درهم ، و جميعها حصص نقدية ووُزعت الحصص ما بين الشركاء في الشركة على النحو التالي			
Partners	Number of Cash Share	Financial Value	Capital Ratio	نسبة رأس المال	القيمة المالية	عدد الحصة النقدية	الشركاء
First	75000	75000	50.000%	50.000%	75000	75000	الأول
Second	1500	1500	1.000%	1.000%	1500	1500	الثاني
Third	73500	73500	49.000%	49.000%	73500	73500	الثالث
The value of cash shares has been paid in full and has been deposited in the Company's bank account.				وأن قيمة الحصص النقدية قد دُفعت بالكامل وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى المصرف.			
Article (7)				مادة (7)			
Shares Transfer				التنازل عن الحصص			



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)

7-1 A Partner may, by virtue of an official instrument, transfer his shares in the Company to third parties. No transfer shall be valid as against the Company or third parties until it is recorded in the register of the Company and Commercial Register.

7/1- يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصصه في الشركة لأحد الشركاء أو للغير بمقتضى محرر رسمي ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري.

7.2 If one of the Partners intends to transfer his share in the Company to a person who is not a Partner with or without consideration, he should notify the other Partners through the Company's Director of the terms of transfer and name of Assignee or Purchaser. The Director shall notify the Partners on receipt of such notice. In the event of disagreement on the value, the provision of Article (80) of Commercial Companies Law shall apply.

7/2- إذا اعتزم أحد الشركاء التنازل عن حصته في الشركة لشخص من غير الشركاء بعوض أو من غير عوض وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل باسم المتنازل له أو المشتري وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه وفي حالة الاختلاف على القيمة يطبق حكم المادة (80) من قانون الشركات التجارية.

7.3 Each partner may request acquiring the share at an agreed price. In the event of disagreement over the price, the company's auditor shall estimate this price as it is in date of acquiring. If, within thirty days of the notice date, no partner exercises his right to acquire shares, the Partner shall be free to dispose of his share.

7/3- يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على الثمن يقدر مراجع حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد فإذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف بحصته.

7.4 If more than one partner exercise the right to acquire the share, the share to be transferred shall be divided among them in proportion to the share which each of them holds in the capital subject to provisions of Article (76) of Commercial Companies Law.

7/4- وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المباعية بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من قانون الشركات التجارية.





دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/7 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

7.5 No transfer shall be invoked against the Company or third parties until it is recorded in the register of Partners and Commercial Register. The Company may not refuse to record the transfer unless this transfer contravenes the provisions of this Memorandum.

7/5- لا يحتج بأي تنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة والسجل التجاري ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل إلا إذا خالف ما نص عليه في هذا العقد.

Article (8)

مادة (8)

Partners Register

سجل الشركاء

A special Register of Partners shall be kept by the company which shall include names, surnames, domiciles, nationalities and professions of the partners, number and value of the shares owned by each partner, details of all dealings carried out with regard to the shares, together with the dates thereof. In January of each year, the Company's Director shall provide Ministry and the Competent Authority with the particulars recorded in the register referred to along with the amendments thereto. The Company's Director shall be jointly liable for this Register and for the accuracy of its data and the company and any interested party shall have the right to review such Register.

تحتفظ الشركة بسجل خاص بالشركاء يشمل على أسمائهم وألقابهم وموطنهم وجنسياتهم ومهنتهم وعدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك والتصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها كما يجب على مدير الشركة أن يرسل إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة في شهر يناير من كل سنة السجلات الثابتة في السجل المشار إليه والتغيرات التي طرأت عليها، ويكون مدير الشركة مسؤولاً بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركة ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)

Article (9)	مادة (9)								
Company Accounts	حسابات الشركة								
One or more accounts shall be closed and opened for the company with banks approved in the State, and all the company's cash money and revenues shall be deposited in one or more accounts with banks approved in the State by the partners, and withdrawal shall be conducted therefrom to pay the company's obligations and expenses under cheques or other banking documents according to the following powers: Signed by: AYMEN SKANDRANI, alone In all cases, those who are entitled to sign with banks may only borrow in the name of the company with the consent of all partners.	يتم غلق وفتح حساب أو أكثر للشركة لدى البنوك المعتمدة بالدولة، وتودع جميع أموال الشركة النقدية وإيراداتها في حساب أو أكثر لدى البنوك المعتمدة في الدولة من الشركاء، ويتم السحب منها لسداد التزامات الشركة ومصروفاتها بموجب شيكات أو مستندات مصرفية أخرى حسب الصلاحيات التالية: تحمل توقيع: ايمن بن حمادى اسكندرانى، منفردا وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يحق لهم التوقيع لدى البنوك الاقتراض باسم الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.								
Article (10)	مادة (10)								
Company Management	إدارة الشركة								
Partners have agreed to appoint the below-mentioned:	اتفق الشركاء على تعيين المذكور / المذكورين أدناه:								
<table> <tr> <th>Name</th><th>Nationality</th></tr> <tr> <td>AYMEN SKANDRANI</td><td>Tunisia</td></tr> </table>	Name	Nationality	AYMEN SKANDRANI	Tunisia	<table> <tr> <th>الاسم</th><th>الجنسية</th></tr> <tr> <td>ايمن بن حمادى اسكندرانى</td><td>تونس</td></tr> </table>	الاسم	الجنسية	ايمن بن حمادى اسكندرانى	تونس
Name	Nationality								
AYMEN SKANDRANI	Tunisia								
الاسم	الجنسية								
ايمن بن حمادى اسكندرانى	تونس								





دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/9 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

As Director (s) of the Company to manage the Company as date of its registration in the commercial register and for one year which is automatically renewable and the Manager (s) shall be subject to removal in accordance with Commercial Companies Law or by the majority agreed by the partners at the General Assembly. The Director(s) of the company shall have all powers necessary to manage the company, and sign on its behalf and carry out all acts required by its object. This power shall be restricted only by what is stipulated under Commercial Companies Law and laws amending it and resolutions from the Partners. In order to manage the company, the Director shall be entitled to sign all the documents of whatsoever kind or nature, and submit and follow up any or all applications which are necessary or required with any Municipality, Chamber of Commerce or Commercial Registry in the United Arab Emirates or abroad, or with Departments of Economic Development, Ministry of Economy or any federal or local governmental authority in the United Arab Emirates, including the Central Bank of the United Arab Emirates.

مديراً/مدراء للشركة ليقوم/ليقوموا بإدارة الشركة من تاريخ تسجيلها لدى السجل التجاري، ولمدة سنة وتجدد تلقائياً، ويخضع المدير/المدراء للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بالأغلبية التي يتفق عليها الشركاء في الجمعية العمومية، ويكون لمدير/مدراء الشركة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارتها والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها، ولا يحد من هذه الصلاحية إلا بما نص عليه قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وبقرارات من الشركاء، وللمدير/المدراء في سبيل إدارته/إدارتهم للشركة القيام بتوقيع كل المستندات أياً كان نوعها أو طبيعتها والقيام بتقديم ومتابعة أي أو كل الطلبات التي تكون ضرورية أو مطلوبة لدى أية بلدية أو غرفة تجارة أو السجل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها أو لدى دوائر التنمية الاقتصادية أو وزارة الاقتصاد أو لدى أية سلطة حكومية اتحادية أو محلية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/10 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Article (11)	مادة (11)
Financial Management	الإدارة المالية
The Director (s) shall be responsible for the preparation of the annual balance sheet and profit and loss account of the Company. The Director (s) shall also prepare an annual report concerning the Company's activity and its financial position together with his/her suggestions in relation to the distribution of profits within three months from the end date of the fiscal year. The balance sheet and profit and loss account and appendixes thereof shall be submitted to partners' approval and deposit the same with each of the Ministry and the competent authority.	يتولى مدير/مديرو الشركة بإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم/يقوموا بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتها للشركاء للتصديق عليها وإيداعها لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
Article (12)	مادة (12)
Fiscal Year	السنة المالية
Article (13)	مادة (13)
Profits & Losses Distribution	توزيع الأرباح والخسائر



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/11 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Profits and losses shall be distributed after deducting all expenditures as follows:

a- 5% of net profits should be allocated to create a statutory reserve. Partners may decide to discontinue this allocation if the reserve reaches half of the company capital. If the reserve is less than this percentage, reallocation shall be conducted, also it is permissible to allocate any other reserves.

b- Net profits shall be distributed among Partners as follows:

First Party: 50.00 %

Second Party: 1.00 %

Third Party: 49.00 %

يتم توزيع الأرباح والخسائر بعد خصم كافة النفقات والمصاريف وذلك على النحو التالي:

أ- يجب تخصيص ما نسبته 5% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة ويُعاد التخصيص إذا قل الاحتياطي عن هذه النسبة، كما يجوز تخصيص أية احتياطات أخرى.

ب- يتم توزيع صافي الأرباح بين الشركاء حسب التالي:

الطرف الأول: 50.00 %

الطرف الثاني: 1.00 %

الطرف الثالث: 49.00 %

Article (14)

مادة (14)

Company Auditor

مدقق حسابات الشركة

The Company shall have one or more auditors licensed to work in the Emirate of Ras Al Khaimh and shall be selected by Partners General Assembly every year. The Auditor shall have the powers and commit to obligations stipulated in Commercial Companies Law

يكون للشركة مدقق للحسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في إمارة رأس الخيمة تختارهم الجمعية العمومية للشركاء كل عام، وتكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

Article (15)

مادة (15)



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/12 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

General Assembly

الجمعية العمومية

a-The Company shall have a General Assembly composed of all Partners. The General Assembly shall be convened at the invitation of the Director at least once a year on the date and at the place to be determined by the Director during the four (4) months immediately following the end of each fiscal year. The Director should convene General Assembly to be held if so required by the Supervisory Board (if any) or by a number of Partners holding not less than 10% of the Company's capital.

أ_ تكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء وتنعقد الجمعية بدعوة من المدير مرة على الأقل في السنة في الزمان والمكان الذي يحدده خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، ويجب على المدير دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس الرقابة (إن وُجد) أو عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن 10% رأس المال.

b- Each Partner shall have the right to attend the General Meeting irrespective of the number of shares owned by him/her. A Partner may, by proxy, delegate another partner other than the Directors to represent him at the General Assembly. Each Partner shall be entitled to number of votes equal to number of Shares he/she owns or represents.

ب- لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها، وله أن يُنيب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

c- The agenda of the General Assembly in its annual meeting must include the following matters:

ت- يجب أن يشتمل جدول الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على المسائل الآتية:

1- Hear the directors' report on the company's activity and financial position during the year, the report of the Supervisory Board (if any) and the auditor's report.

1- سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال لسنة وتقرير مجلس الرقابة (إن وجد) وتقرير مدقق الحسابات.

2- Discuss the budget and profits and losses account and approve the same.

2- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/13 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

1- Determine the dividends distributed to the partners.	3- تحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء.
4- Appoint directors or members of the Supervisory Board and determine their remunerations.	4- تعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم.
5- Other matters that fall within its competence under the provisions of Commercial Companies Law or this Memorandum.	5- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا العقد.
6- Appoint one or more auditors and determine their remunerations.	6- تعيين مدقق حسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.
d-The General Assembly may not deliberate matters not included in the agenda unless serious issues are disclosed during the meeting which require discussion. Should any one of the Partners request the inclusion of a specific matter on the agenda, the Director must respond to the request, otherwise the Partner shall have the right to appeal to the General Assembly.	ج- لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كشفت أثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/14 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

e- The General Assembly shall not be convened unless being attended by one or more partners owning not less than (50%) of the company capital. The invitation to convene the General Assembly and notifying the partners by registered letters or through modern technical means stipulated in the Memorandum of Association of the company and to be sent to each partner at least 21 days in advance of the scheduled meeting, and the invitation letters should include a statement of the agenda, place and time of the meeting.

ح- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (50%) من الحصص في رأس مال الشركة. يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الشركاء بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة. تُرسل إلى كل شريك قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن 21 يوماً على الأقل، ويجب أن تشمل كتب الدعوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه.

f-Resolutions of the General Assembly shall be valid only if a number of partners holding 50% shares in the capital of the company are present, subject to provision of article (95) of Companies Act, if a quorum is not available at the first meeting, partners shall be invited to a second meeting at least 5 days later "Five days," not exceeding fifteen days from date of the first meeting. The second meeting shall be considered valid regardless of number of attendees. Resolutions of the General Assembly shall be valid only if issued by majority of shares represented at the meeting unless the Memorandum of Association stipulates larger majority.

لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا حضر عدد من الشركاء يملكون 50% من الحصص في رأس مال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من قانون الشركات، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن 5 أيام "خمسة أيام" ولا تتجاوز 15 يوم "خمسة عشر يوماً" من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

g- The Partner Director may not participate in voting for resolutions relating to discharge him/her from the responsibility of management.

د- لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/15 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

h- Minutes that adequately summarizing the discussions of the General Assembly, shall be made. The minutes and the resolutions of the General Assembly shall be recorded in a special register kept at the Company's head office. Any of the Partners shall be entitled to review the register personally or through an attorney, as well as review the Company's balance sheet, profit and loss account and annual report.

ذ- يُحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدوّن محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

j-Without prejudice to the rights of third parties acting in good faith, any resolution adopted at Partners General Assembly in violation of the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum, benefiting certain Partners or causing damage to other Partners or bring special benefit to stakeholders or others without due consideration to the interest of the Company, shall be void. A nullified resolution shall be considered void ab initio for all partners.

س- مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو أحكام هذا العقد، وكذلك إذا صدر لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار بالبعض الآخر أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.

Article (16)

مادة (16)

Memorandum Amendment

تعديل العقد



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/16 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Company Memorandum of Association shall be amended by increasing or decreasing the capital thereof except what stated in article (85) of this Decree-Law, "it is not permissible to amend the Memorandum of Association of the company nor to increase or decrease the company's capital except with the approval of a number of partners representing at least (75%) of shares represented in the General Assembly meeting, The percentage rate of increase or decrease shall be in accordance with the ratio of partners shares in the Company. In all cases, the obligations of the Partners shall be increased only with their consent. The amendment to the company Memorandum of Association should be recorded in the commercial registry with the competent authority to make the Memorandum effective.

يُعدل عقد تأسيس الشركة بزيادة أو تخفيض رأس مالها باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون "لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاً لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعاً، ويجب قيد تعديل عقد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً".

Article (17)

مادة (17)

Disputes

المنازعات

In the event of any dispute arising among partners regarding the liquidation of the company or any of the articles of this Memorandum, the parties agree to resolve it amicably in the Department of Economic Development, and in the event of disagreement, courts of Ras Al Khaimah shall decide thereon."

في حالة نشوب أي خلاف بين الشركاء بشأن تصفية الشركة أو حول أي بند من بنود هذا العقد، يوافق الأطراف على حله ودياً في دائرة التنمية الاقتصادية، وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل لمحاكم رأس الخيمة".

Article (18)

مادة (18)



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/17 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Company Dissolution

حل الشركة

The Company shall be dissolved for any of the following reasons:

تحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

1- The expiry of the term specified for the company unless it is agreed to renew the same.

1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم يتفق على تجديدها.

2- Fulfillment of the purpose for which the Company was established.

2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

3- Amalgamation of the Company with another Company.

3- اندماج الشركة في شركة أخرى.

4- Partners holding 75% of the company's capital agreed to wind up the Company.

4- اتفاق عدد من الشركاء يملكون 75 % من رأس المال على إنهاء مدتها.

5- If the losses of the Company reached three quarters of the Company's capital and by a resolution by Partners holding quarter of Company's capital.

5- إذا بلغت خسائر الشركة ثلاث أرباع رأس المال وبقرار من الشركاء الحائزين على ربع رأس المال.

6- The depreciation of all or most of the assets of the Company making beneficial investment of the remainder of the assets, if any, impracticable.

6- هلاك جميع أو معظم أموال الشركة بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

7- Upon rendering of a final judgment to dissolve the Company.

7- إذا صدر حكم قضائي نهائي يقضي بحل الشركة.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/18 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

Article (19)	مادة (19)
Company liquidation	تصفية الشركة
The General Assembly shall appoint one or more liquidators. Appointment of Liquidator and company liquidation shall be in accordance with the provisions stated in Commercial Companies Law, unless the partners agree otherwise upon dissolving the company provided that the liquidator shall not be current auditor of company's accounts or have previously audited accounts thereof during the five years preceding the appointment. If the liquidation is by judgment of the Court, the Court shall determine the manner of the liquidation and shall appoint the Liquidator, and the power of the Director(s) shall cease when the liquidator is appointed.	تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصفٍّ أو أكثر ويتبع في تعيين المصفي وتصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند حل الشركة. على ألا يكون المصفي مدققاً حالياً لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين وإذا ما كانت التصفية بناءً على حكم المحكمة بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي وتنتهي سلطة المدير/ المديرين بتعيين المصفي.
Article (20)	مادة (20)
Additional Clauses	بنود إضافية



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/19 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

The non-UAE national party shall authorize and empower the local party under this Memorandum of Association and amendments thereto to sign on behalf of all partners all transactions and applications relating to the Company before the official Governmental Departments including the Directorate General of Residency & Foreigners' Affairs, Customs, Ports Security, Ministry of Human Resources & Emiratization, Department of Economic Development, RAK Chamber of Commerce, Ports, Free Zones, telecommunication agencies, Post and Courts Department to transfer shares to himself or any other party, also he/she shall be entitled to dissolve and liquidate the company and appoint legal liquidator to do this and he/she shall be entitled also to cancel partnership and all legal acts that ensure protecting and defending the company interests and maintain its gains and funds before Police Stations, Public Prosecution and Courts Department in case of not renewing the license, or if one or more partners overstay outside the , or his/their whereabouts is unknown, for more than one year without acceptable excuse The execution of this Article shall be subject to obtaining prior approval from the relevant authorities, without prejudice to the rights of all the partners.

وكل ويُفوض الطرف غير المواطن الطرف المواطن بموجب عقد التأسيس هذا وتعديلاته بالتوقيع نيابة عنه كافة الشركاء على كافة المعاملات والطلبات الخاصة بالشركة أمام الجهات الحكومية الرسمية بما فيها الإدارة العامة للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ و وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة رأس الخيمة والموانئ والمناطق الحرة والاتصالات والبريد ودائرة المحاكم وذلك بالتصرف في نقل ملكية الحصص لنفسه أو لأي طرف آخر، كما يحق له حل وتصفية الشركة وتعيين مصفي قانوني للقيام بذلك وكذلك له حق فسخ الشراكة وجميع التصرفات القانونية التي تضمن حماية مصالح الشركة والدفاع عنها والحفاظ على مكاسبها وأموالها أمام أقسام الشرطة و النيابة العامة ودائرة المحاكم وذلك في حال عدم تجديد الرخصة أو مكوث شريك واحد أو أكثر خارج الدولة أو كان مجهول الإقامة لفترة تزيد عن سنة دون عذر مقبول ويتوقف تنفيذ هذا البند الحصول على موافقة مسبقة من الجهات ذات الصلة مع عدم الإخلال بالحقوق المترتبة لكافة الشركاء".

Article (21)

مادة (21)

Notifications

التبليغات



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

Page 23/20 الصفحة

Contract No

14026

رقم العقد

All notifications addressed by the Company to the Partners shall be in the form of registered letters with acknowledgement of receipt and shall be sent to the address of each Partner as mentioned in the beginning of this Memorandum and entered in Register of Partners or via any digital means agreed by Partners.

تكون التبليغات الموجهة من الشركة إلى الشركاء بواسطة خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى عنوان كل شريك المشار إليه في بداية هذا العقد والمدون في سجل الشركاء أو من خلال أي من الوسائل الرقمية التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء.

Article (22)

مادة (22)

Miscellaneous

أحكام متفرقة

The Company shall not have a corporate personality and may not start its business until it is registered with the competent authority. All actions or acts conducted for the account of the company before its registration shall be joint liability of persons who conducted the same.

لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد تسجيلها لدى السلطة المختصة وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل قيدها يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا هذه الأعمال أو التصرفات.

All amendments to this Memorandum shall be attached thereto and written in the Arabic language and notarized by the official competent authority, otherwise the Memorandum or amendment shall be void. All amendments must be attached to this Memorandum.

يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد وكل تعديل يطرأ عليه يجب أن يكون محرراً باللغة العربية ومصدقاً من الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، كما يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد.

Matters not stipulated in this Memorandum shall be subject to Commercial Companies Law and its amendments and ministerial resolutions issued in implementation thereof.

تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذا العقد لقانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له.

Article (23)

المادة (23)



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)



دائرة التنمية الاقتصادية
Department of Economic Development

الصفحة 23/21

Contract No

14026

رقم العقد

Memorandum Copies

نسخ العقد

This Memorandum has been made of (3) copies, one copy has been handed to each party and one copy is kept with the competent authority according to provisions of Companies Law.

حُرر هذا العقد من (3) نسخ بيد كل شريك نسخة ونسخة محتفظ بها لدى السلطة المختصة وفقاً لأحكام قانون الشركات.



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)

Attestation Record

محضر التصديق

Attestation No.: 2019/16951

رقم التصديق: 2019/16951

Date of Attestation: 30/06/2019

تاريخ التصديق: 30/06/2019

Attesting Authority: Department of Economic Development

جهة التصديق: دائرة التنمية الاقتصادية

توقيعات أطراف العقد
Signatures of Parties

الأطراف / Parties	الاسم / Name	الحصة / Share	التوقيع الإلكتروني / Electronic Signature	تاريخ التوقيع / Date of Signature
الطرف الأول First Party	محمد على عمر السعدى الشحى MOHAMMED ALI OMAR ALSADI ALSHEHHI	50.000	784197296950690	30/06/2019
الطرف الثاني Second Party	طالب عبدالله عبدالرحمن عبدالله السويدي TALEB ABDULLA ABDULRAHMAN ABDULLA ALSUWAIDI	1.000	784198084698053	30/06/2019
الطرف الثالث Third Party	ايمن بن حمادى اسكندراني AYMEN SKANDRANI	49.000	784198180364766	30/06/2019



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)

Authentication: Ras Al Khaimah Department of Economic Development certifies that the parties of the Memorandum have signed accepting the provisions of the Memorandum and electronically approved the same without human intervention. The approval of this Memorandum in the system shall be deemed an acknowledgment that it is authenticated electronically by the competent authority in the light of provisions of Decree-Law No. (7) of 2018 amending some provisions of the Federal Companies Law No. (32) of 2021 and the resolution of Ras Al Khaimah Executive Council No. (7) of 2020 regarding the competence of Department of Economic Development to authenticate documents of companies. Document extracted from the system shall have the same determinative effect of official documents in evidence according to provisions of Federal Law No. (36) of 2006 amending some provisions of Evidence Law in Civil and Commercial Transactions promulgated by Federal Law No. (10) of 1992 and Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions & Commerce and Federal Decree-Law No. 46 of 2021 on Electronic Transactions & Thiqa Services.

التوثيق: تشهد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بأن أطراف العقد قاموا بالتوقيع بإيجاب وقبول بإقرار أحكام العقد والموافقة عليه إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، ويعد اعتماد هذا العقد في النظام بمثابة إقرار بتوثيقه إلكترونياً من السلطة المختصة في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وقرار المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة رقم (7) لسنة 2020 بشأن اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية بتوثيق محررات الشركات. ويعتبر المستخرج منه له ذات حجية المحررات الرسمية في الإثبات وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 م وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 . والرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة .



This document is electronically issued and approved by RAK DED with no signature. To validate the contract data please scan the QR code



هذه الوثيقة إلكترونية معتمدة و صادرة بدون توقيع من دائرة التنمية الاقتصادية. لمراجعة صحة البيانات الواردة في العقد الرجاء مسح رمز الاستجابة السريع (QR)